



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ

Rua Voluntários da Pátria, 532 - Bairro Centro - CEP 80020-000 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br

VOTO

Poder Judiciário

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO: 5017206-98.2012.4.04.7201

ORIGEM: 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina

REQUERENTE: DIRCEU CORREA DE ALMEIDA

REQUERIDO(A): INSS

RELATOR: Juiz Federal Gerson Luiz Rocha

VOTO-EMENTA

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 17, VII, DO RITNU). PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PREJUDICIAIS À SAÚDE DO TRABALHADOR, EM TEMPO COMUM, NÃO APRECIADA PELA ADMINISTRAÇÃO NO RESPECTIVO ATO DE CONCESSÃO. DECADÊNCIA (ART. 103, *CAPUT*, DA LEI Nº 8.213/91). INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 81 DA TNU ("NÃO INCIDE O PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103, *CAPUT*, DA LEI N. 8.213/91, NOS CASOS DE INDEFERIMENTO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIOS, BEM COMO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NO ATO DA CONCESSÃO."). INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

DIRCEU CORREA DE ALMEIDA ajuizou ação perante o Juizado Especial da 4ª Vara Federal de Joinville, pleiteando a revisão da aposentadoria concedida pelo INSS em 10/06/1997, mediante a conversão de tempo de serviço exercido em atividades insalubres entre 01/07/1974 e 15/03/1976 em tempo comum.

A sentença afastou a decadência, entendendo que a norma do art. 103, *caput*, da Lei nº 8.213/91, na redação da Medida Provisória nº 1.523-9, de 27/06/1997, somente se aplicaria aos benefícios concedidos após a sua vigência, e que também não se aplicaria a pedidos de

inclusão de períodos trabalhados ou de adequação do período-base de cálculo, julgando parcialmente procedente o pedido.

A 2ª Turma Recursal de Santa Catarina, acolhendo recurso do INSS e com fundamento no art. 103, *caput*, da Lei nº 8.213/91, sob o entendimento que referida norma alcança não somente o cálculo da RMI como o próprio ato de concessão, reformou a sentença, decretando a decadência do direito de revisão.

O autor interpõe o presente incidente de uniformização, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 549.306, bem como decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido de que a decadência não alcança as questões sobre as quais a Administração não se manifestou no ato de concessão do benefício.

Sem contrarrazões, o incidente foi admitido na origem.

O processo foi afetado como representativo da controvérsia pela Presidência desta Turma Nacional.

Publicado o edital previsto no art. 17, III, do RITNU, não houve manifestação.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do incidente.

É o relatório.

Preliminarmente, consigno que os paradigmas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região trazidos pelo requerente não dão ensejo ao incidente de uniformização previsto no art. 14, da Lei nº 10.259/2001.

Todavia, entendo que o recurso reúne condições de conhecimento em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 549.306/RS, em consonância com a Questão de Ordem nº 5, desta Turma Nacional, uma vez que no referido julgado há menção de que o "[...] posicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência."

Quanto ao mérito, sobre o tema objeto do incidente, esta Turma Nacional, na sessão de julgamento de 18/06/2015, consolidou o entendimento de que o prazo decadencial do art. 103, *caput*, da Lei nº 8.213/91, não incide relativamente às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão.

Transcrevo os julgados pertinentes:

(1) PEDILEF n. 05035040220124058102 (julgamento em 18/6/2015, DOU 26/6/2015, Relator p/ acórdão Juiz Federal Daniel Machado da Rocha)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL INTERPOSTO PELO INSS. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ATO DE CESSAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. NECESIDADE

**DE REVOGAÇÃO DA SÚMULA 64 DESTA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO.
INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.**

[...]

6. Na presente Sessão, o Juiz Federal João Batista Lazzari, propôs, inicialmente, a revisão da Súmula 64, questão que também discutimos no processo nº 0507719-68.2010.4.05.8400. Penso que a melhor solução é a revogação da Súmula 64, pelas razões que passo a expor.

7. A instituição de um prazo decadencial é uma inovação levada a efeito na nona reedição da MP nº 1.523, de 27 de junho de 1997, posteriormente convertida na Lei nº 9.528/97. Ela foi efetivada com uma finalidade específica: obstar a possibilidade de revisar os critérios constantes do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, inclusive dos decorrentes de acidente do trabalho. Sucintamente: (a) a redação original do art. 103 da Lei nº 8.213/91 não previa prazo decadencial para o segurado postular a revisão do ato de concessão do benefício; (b) com o advento da Medida Provisória nº 1.523-9, de 27/06/97, publicada na pg. 13683 do D.O. de 28/06/1997 (reeditada diversas vezes, inclusive sob o número 1.596-14, de 10/11/1997, e depois convertida na Lei nº 9.528 de 10/12/1997), o artigo 103 da Lei nº 8.213/91 restou alterado, passando a prever o prazo decadencial de 10 (dez) anos; (c) a Lei nº 9.711/98 alterou o aludido prazo para 05 (cinco) anos; e (d) posteriormente, a Medida Provisória nº 138/03 novamente modificou tal prazo para 10 (dez) anos.

8. No julgamento do RE nº 626.489, por unanimidade, o C. STF pacificou a questão relativa a constitucionalidade da fixação do prazo decadencial:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexistente prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 626489, ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, DJ-e 23-09-2014)

9. Nesta decisão, nossa Corte Suprema afirmou não haver inconstitucionalidade na criação de prazo decadencial para a revisão dos benefícios já concedidos, e que o prazo de 10 (dez) anos seria suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e para que o segurado buscasse as informações relevantes. Ademais, a decadência não integraria o espectro de pressupostos e condições para a concessão do benefício - sendo um elemento externo à prestação previdenciária, não se podendo exigir a manutenção de seu regime jurídico. Nessa perspectiva, o fato de não haver limite temporal para futuro pedido de revisão não significa que o segurado teria um direito adquirido contra a instituição de um prazo futuro.

10. Das considerações lançadas no voto, reputo importante destacar que o C. STF entendeu que haviam dois pontos a serem examinados: 1) a validade e o alcance da própria instituição de prazo para a revisão do ato concessório; e 2) a incidência imediata da alteração normativa a benefícios concedidos anteriormente à sua vigência. Demais disso, consignou, o que é de fundamental relevância para a interpretação deste instituto excepcional, que o prazo decadencial atinge somente a pretensão de rever o benefício, ou seja, de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Fazendo distinção entre o direito ao benefício previdenciário em si considerado - isto é, o denominado fundo do direito, que tem caráter fundamental - e a graduação pecuniária das prestações, o voto do relator ressaltou que permanecem perfeitamente aplicáveis as Súmulas de números 443 / STF e 085 / STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.

Súmula nº 443 do C. STF - A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.

Súmula nº 085 do C. STJ - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

11. Certamente existem poucas premissas hermenêuticas que não são contestadas. Uma delas, é exatamente a impossibilidade de interpretar de forma ampliativa normas excepcionais.

12. A exegese de qualquer texto reclama o cotejo com um contexto determinado. No caso de interpretação jurídica, o contexto é consubstanciado ao menos, pelos demais enunciados normativos do diploma legal

objeto da interpretação, bem como pelos princípios jurídicos que imantam o sistema protetivo. Assim, o operador do direito, quando busca compreender a fundo um determinado fenômeno, deve promover sua investigação atento à realidade econômica e social que serve de lastro para o ordenamento jurídico considerado.

13. No sistema da Lei nº 8.213/91, facilmente, percebemos a manutenção da tradição protetiva. Enquanto a redação originária do art. 103 previa que, sem prejuízo do direito ao benefício, prescreveriam em cinco anos as prestações não reclamadas na época própria, o art. 102 resguardava o direito aos benefícios para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos mesmo no pior cenário possível, isto é, a perda da qualidade de segurado.

14. O vínculo jurídico constituído sob a égide da relação jurídica de previdência social não é um fenômeno estático. Por isso, no curso do desenvolvimento da relação jurídica de previdência social, iniciada com a filiação, os mesmos fatos - associados a outros, também juridicamente destacados - são aptos a desencadear o direito de computar os períodos para fins de carência, ou o direito de ter o tempo laborado debaixo de condições especiais convertido, e, ainda, a expectativa de que, ao final, o segurado possa se aposentar mediante a soma de todos os períodos de filiação. Malgrado o tempo de serviço vá sendo incorporando progressivamente ao patrimônio do segurado ou servidor público, como direito adquirido, ele só pode produzir efeitos financeiros quando o beneficiário completar todos os requisitos para a obtenção de uma prestação.

15. Tendo em vista a distância que separa o início das atividades laborais na vida profissional de um indivíduo e o momento em que ele completa os requisitos para uma aposentadoria programável, a realidade é que, muitas vezes, acaba não sendo possível comprovar todos os vínculos previdenciários ou a efetiva situação na qual as atividades foram desenvolvidas. Por isso, não há sentido em submetê-lo a prazos prescricionais ou decadenciais. Nessa toada, cabe destacar que o § 1º do art. 11 da CLT, o qual trata da prescrição do direito de ação decorrente das relações de trabalho, consagra que as ações destinadas à obtenção de anotações destinadas a fazer prova perante a previdência social são imprescritíveis.

16. Não é despidendo rememorar que o próprio INSS reconhece, a qualquer tempo, o direito que o segurado tem de averbar o tempo de serviço, mesmo quando a atividade não era de filiação obrigatória, como regra geral, mediante o recolhimento das contribuições. Mesmo ultimada a decadência do direito da fazenda de cobrar as contribuições devidas, ainda assim, pode haver a aceitação do período mediante a indenização conforme o art. 45-A da LCSS. Além disso, a IN nº 45/10, no seu art. 445, expressamente prevê que no caso de inclusão de novos períodos de trabalho não utilizados no órgão de destino da CTC não se aplica o prazo decadencial.

17. Se o tempo de serviço configura um direito distinto da aposentadoria, a rejeição de um determinado período para fins de aposentação demanda manifestação expressa da administração. E se o segurado pretende incluir períodos sobre os quais não houve manifestação, ou não foi examinada, em cada situação, a correta qualificação previdenciária, não é adequado aplicar a prescrição administrativa. Não podemos olvidar que a Administração tinha o dever de orientar o segurado para que ele tivesse acesso ao benefício mais favorável - dever que resulta não apenas dos princípios da moralidade, da eficiência e da publicidade insculpidos no art. 37 da CF/88 - mas também da observância da legalidade, porquanto a orientação consta hoje do art. 621 da IN nº 45/10. Assim, não faz sentido imputar ao segurado os efeitos de falha que decorreu da atuação defeituosa da administração por uma interpretação extensiva do enunciado normativo do caput do art. 103 da LBPS.

18. Esta circunstância, aliás vem sendo percebida pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões recentes que não versam sobre o tema deste incidente, mas confirma a diretriz hermenêutica de não interpretar de maneira ampliativa este instituto excepcional (grifei):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 103 DA LEI 8.213/91. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina a questão supostamente omitida "de forma criteriosa e percuente, não havendo falar em provimento jurisdicional faltoso, senão em provimento jurisdicional que desampara a pretensão da embargante" (REsp 1.124.595/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe de 20/11/09). 2. A desaposentação indica o exercício do direito de renúncia ao benefício em manutenção a fim de desconstituir o ato original e, por conseguinte, obter uma nova aposentadoria, incrementada com as contribuições vertidas pelo segurado após o primeiro jubileamento. 3. A norma extraída do caput do art. 103 da Lei 8.213/91 não se aplica às causas que buscam o reconhecimento do direito de renúncia à aposentadoria, mas estabelece prazo decadencial para o segurado ou seu beneficiário postular a revisão do ato de concessão de benefício, o qual, se modificado, importará em pagamento retroativo, diferente do que se dá na desaposentação. 4. A interpretação a ser dada ao instituto da decadência previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 deve ser restritiva, haja vista que as hipóteses de decadência decorrem de lei ou de ato convencional, inexistentes na espécie. 5. A jurisprudência desta Corte acolheu a possibilidade

de renúncia com base no entendimento de que os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, por isso, suscetíveis de desistência por seus titulares (REsp 1.334.488/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado proferido sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 14/5/13). 6. Sendo certo que o segurado pode dispor de seu benefício, e, ao fazê-lo encerra a aposentadoria que percebia, não há falar em afronta aos arts. 18, § 2º, e 103, caput, da Lei 8.213/91. E, devido à desconstituição da aposentadoria renunciada, tampouco se vislumbra qualquer violação ao comando da alínea "b" do inciso II do art. 130 do Decreto 3.048/99, que impede a expedição de certidão de tempo de contribuição quando este já tiver sido utilizado para efeito de concessão de benefício, em qualquer regime de previdência social. 7. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008. (STJ, REsp 1348301, Arnaldo Esteves Lima, 1ª Seção, DJe 24/03/2014).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91. 1. Hipótese em que se consignou que "a decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.213/91 não alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo que apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples fato de que, como o prazo decadencial limita a possibilidade de controle de legalidade do ato administrativo, não pode atingir aquilo que não foi objeto de apreciação pela Administração". 2. O posicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência. In casu, não houve indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito. 3. Efetivamente, o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração. Por conseguinte, aplica-se apenas o prazo prescricional, e não o decadencial. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no RESp n.º 1.407.710 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22/05/2014)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO PELO INSS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O direito à concessão de benefício do Regime Geral da Previdência Social ou benefício assistencial da LOAS pode ser exercido a qualquer tempo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito quando negado na via administrativa. Precedentes: AgRg no RESp 1471798/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; AgRg no AREsp 364.526/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/08/2014; AgRg no AREsp 493.997/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 336.322/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015)

19. No caso, cogitando-se de benefício assistencial, regulado pela Lei 8.742/93- benefício que é precário por excelência, que pode e deve ser revisado periodicamente pela Administração, com hipóteses específicas de concessão e manutenção - não há previsão de prazo decadencial. Diferentemente dos benefícios previdenciários, cuja renda mensal inicial é calculada a partir das contribuições aportadas pelos segurados, nos benefícios de assistência social os valores são fixados igualmente para todos os destinatários. Assim, não há espaço para controvérsias passíveis de serem afetadas pela decadência do direito de revisar a renda mensal inicial. Além disto, o artigo 103 não faz referência a Lei Orgânica da Assistência Social. Em suma, sob pena de criarmos uma jurisprudência desconstrutiva de direitos fundamentais sociais, entendo não ser possível a sua aplicação neste sistema específico, ainda mais quando o STF assentou não ser possível a aplicação da decadência para ações de concessão (RE 626489).

20. Partindo dessas premissas, no caso em exame, verifico que o benefício da parte autora que é objeto do presente feito não foi atingido pela decadência, já que não se trata de revisão do ato de indeferimento de benefício assistencial, e sim, de pedido restabelecimento de benefício indevidamente cessado.

21. Diante dessas considerações, o voto é por conhecer o pedido de uniformização interposto pelo INSS e, no mérito, negar provimento.

(2) PEDILEF n. 05077196820104058400 (julgamento em 18/6/2015, DOU 26/6/2015, Relator p/ acórdão Juiz Federal João Batista Lazzari)

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ATO DE CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RE 626.489/SE. REVOGAÇÃO SÚMULA 64/TNU. ACUMULAÇÃO AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES A 11/11/1997. POSSIBILIDADE. SÚMULA 507/STJ. MATÉRIA UNIFORMIZADA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

9. Proposta de revogação da Súmula 64/TNU e de edição de nova Súmula para tratar da Decadência

9.1 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral reconhecida, consagrou o entendimento de que **inexiste prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário, que deve ser observado apenas nos casos de revisão de atos concessórios de benefícios regidos pelo Regime Geral de Previdência Social (em que discutida a graduação econômica do benefício já concedido), independente da data de sua concessão**, passando a contar o prazo, nos casos de benefícios concedidos antes do advento da Medida Provisória n. 1.523-9, de 28 de junho de 1997, do dia 1º de agosto do mesmo ano.

9.2 Eis a ementa do voto condutor do julgamento, da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, **inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.**
2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.
3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

9.3 Do corpo do voto ainda se extrai:

9. [...] No tocante ao direito à obtenção de benefício previdenciário, a disciplina legislativa não introduziu prazo algum. Vale dizer: o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário. Esse ponto é reconhecido de forma expressa no art. 102, § 1º, da Lei nº 8.213/1991, bem como em diversas passagens em que a referida lei apenas dispõe que o atraso na apresentação do requerimento fará com que o benefício seja devido a contar do pedido, sem efeito retroativo. Nesse sentido, permanecem perfeitamente aplicáveis as Súmulas 443/STF e 85/STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido.

10. A decadência instituída pela MP nº 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Como é natural, a instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, facilitando a previsão do custo global das prestações devidas. Em rigor, essa é uma exigência relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, propósito que tem motivado sucessivas emendas constitucionais e medidas legislativas. Em última análise, é desse equilíbrio que depende a continuidade da própria Previdência, não apenas para a geração atual, mas também para as que se seguirão.

11. Com base nesse raciocínio, não verifico inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo de decadência razoável para o questionamento de benefícios já reconhecidos. Essa limitação incide sobre o aspecto patrimonial das prestações. Não há nada de revolucionário na medida em questão. É legítimo que o Estado-legislador, ao fazer a ponderação entre os valores da justiça e da segurança jurídica, procure impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios possam se eternizar. Especificamente na matéria aqui versada, não é desejável que o ato administrativo de concessão de um benefício previdenciário possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema como um todo. Esse ponto justifica um comentário adicional.

[...]

27. De fato, a lei nova que introduz prazo decadencial ou prescricional não tem, naturalmente, efeito retroativo. Em vez disso, deve ser aplicada de forma imediata, inclusive quanto às situações constituídas no passado. Nesse caso, o termo inicial do novo prazo há de ser o momento de vigência da nova lei ou outra data posterior nela fixada [...]

9.4 Portanto, das considerações lançadas no voto condutor do julgamento pelo C. STF, importa o destaque de dois pontos: **a)** o direito fundamental ao benefício previdenciário poder ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário; e **b)** a decadência instituída pela MP nº 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário, é dizer, de discutir a graduação econômica do benefício já concedido.

9.5 Por conseguinte, estão excluídos do campo de incidência da decadência os atos de indeferimento, bem como os de cessação, por não visarem à discussão da graduação econômica do benefício.

9.6 Como paradigma, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a prescrição do fundo de direito de pretensões que objetivam a concessão de benefício assistencial ou previdenciário, ainda quando indeferidos na via administrativa, assentando o entendimento de que o direito à concessão de benefícios regidos pelas Leis n. 8.213/91 e 8.742/93 pode ser exercido a qualquer tempo. Segue ementa do referido julgamento:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO NEGADO PELO INSS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. O direito à concessão de benefício do Regime Geral da Previdência Social ou benefício assistencial da LOAS pode ser exercido a qualquer tempo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito quando negado na via administrativa. Precedentes: AgRg no REsp 1471798/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 06/10/2014; AgRg no AREsp 364.526/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/08/2014; AgRg no AREsp 493.997/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 336.322/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015)

9.7 Da mesma forma, a Segunda Turma do STJ já havia afastado a ocorrência de decadência quanto aos atos de indeferimento de benefício previdenciário, bem como no que diz respeito às questões não apreciadas pela Administração, na linha dos julgados que se colacionam:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991 APLICÁVEL AO ATO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, o benefício previdenciário ainda não foi concedido. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício. Prescrição do fundo de direito não há, quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. 2. Agravo regimental não provido

(AgRg no AREsp 493.997/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/06/2014).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91.

1. Hipótese em que se consignou que "a decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.213/91 não alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo que apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples fato de que, como o prazo decadencial limita a possibilidade de controle de legalidade do ato administrativo, não pode atingir aquilo que não foi objeto de apreciação pela Administração".

2. O posicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência. In casu, não houve indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito.

3. Efetivamente, o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração. Por conseguinte, aplica-se apenas o prazo prescricional, e não o decadencial.

Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1407710/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 22/05/2014)

9.8 Esta Turma Nacional, na sessão de julgamento realizada em 07/05/2015, alinhou-se à jurisprudência do STJ para afastar a aplicação do prazo decadencial nas hipóteses de pedido não examinado previamente pela

Administração (Pedilef0514724-71.2010.4.05.8100, Relator Juiz Federal Bruno Carrá, j. 07/05/2015).

9.9 Na ocasião do referido julgamento, houve declaração de voto apresentada pelo Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, em que sustentou a necessidade de revogação do enunciado da Súmula n. 64/TNU, considerando a relevância do tema e as diversas questões que gravitam em torno dos limites do prazo decadencial e que demandam a apreciação desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.

9.10 A proposta foi rejeitada naquela ocasião.

9.11 Penso, porém, que havendo a consolidação do entendimento por ambas as Turmas do STJ (AgRg no AREsp 336.322/PE, PRIMEIRA TURMA; e AgRg no REsp 1407710/PR, SEGUNDA TURMA) acerca da não incidência do prazo decadencial no que diz respeito aos atos de indeferimento de benefícios e às questões não apreciadas pela Administração quando do deferimento da prestação previdenciária, entendo oportuno trazer novamente à consideração deste Colegiado a necessidade de revogação da Súmula 64.

9.12 Assim, considerando o que restou decidido no julgamento do RE 626.489/SE e os julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, proponho a edição de nova Súmula por este Colegiado, para que passe a ter a seguinte redação: Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão.

9.13 Submeto a presente proposição à deliberação dos demais membros desta Turma Nacional de Uniformização.

[...]

11. Ante o exposto, pedindo vênias ao relator, **CONHEÇO E DOU PROVIMENTO** ao pedido de uniformização interposto para: a) firmar a tese de que não se aplica o prazo decadencial quanto aos atos de indeferimento ou cessação de benefício previdenciário e afastar a decadência no presente caso; e b) reformar o acórdão recorrido, restabelecendo a sentença de procedência, que, quanto à questão de fundo tratada na presente lide, está de acordo com entendimento atual desta Turma Nacional no sentido de que para a percepção conjunta de auxílio-acidente e aposentadoria tanto este benefício como a lesão incapacitante devem ser anteriores à alteração do art. 86 da Lei n. 8.213/91, promovida em pela Medida Provisória 1.596-14, de 11/11/1997. Nos termos da Questão de Ordem n. 2/TNU, condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão dos referidos julgados, esta Turma Nacional editou, recentemente, a Súmula 81, com o seguinte teor: "Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/91, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão."

O caso sob exame versa justamente sobre a hipótese contida ao final da referida súmula, ou seja, trata-se de pretensão de revisão fundada na conversão de tempo laborado sob condições especiais em tempo comum, questão essa que alega a parte autora da demanda não foi apreciada pela Administração no ato de concessão do benefício que se quer revisar.

Por conseguinte, o incidente deve conhecido e provido, reafirmando-se a tese de que: **A REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, FUNDADA NO PEDIDO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PREJUDICIAIS À SAÚDE DO TRABALHADOR, EM TEMPO COMUM, NÃO APRECIADO PELA ADMINISTRAÇÃO NO RESPECTIVO ATO DE CONCESSÃO, NÃO ESTÁ SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103, *CAPUT*, DA LEI Nº 8.213/91.**

Retornem os autos à Turma Recursal de origem para adequação em conformidade com a tese fixada.

Incidente julgado como representativo da controvérsia, nos termos do art. 17, VII, do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução nº CJF-RES-2015/00345, de 02/06/2015.

Ante o exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do voto-ementa do Relator.

Brasília, 16 de junho de 2016

Gerson Luiz Rocha

Juiz Relator



Documento assinado eletronicamente por **Gerson Luiz Rocha, Juiz Federal**, em 25/10/2016, às 21:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php> informando o código verificador **3088788** e o código CRC **BC7517A5**.



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais**

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO**

Presidente da Sessão:	MINISTRO MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
Subprocurador-Geral da República:	
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA
Requerente:	DIRCEU CORREA DE ALMEIDA
Proc./Adv.:	CLAITON LUIS BORK
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.:	5017206-98.2012.4.04.7201

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Sessão 16/06/2016: Após o voto do Juiz Relator, conhecendo do incidente e lhe dando provimento, sendo acompanhado pelos Juízes Federais Daniel Rocha, Sérgio Queiroga, Wilson Witzel e Ângela Monteiro, pediu vista antecipadamente o Juiz Federal Douglas Camarinha. Sessão 20/06/2016: Após voto-vista do Juiz Federal DOUGLAS GONZALES, conhecendo do incidente e lhe negando provimento, pediu vista o Juiz Federal RUI COSTA GONÇALVES. Sessão 14/10/2016: Após o voto-vista do Juiz Federal Rui Costa Gonçalves, acompanhando o Juiz Relator, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento nos termos do voto do Juiz Relator, vencidos os Juízes Federais Douglas Camarinha e Boaventura João Andrade que negavam provimento ao incidente. A Turma, decidiu, por maioria, pela manutenção do tema do processo afetado como representativo da controvérsia, vencidos os Juízes Federais Fernando Gonçalves e Fábio Cesar Oliveira que votaram pela desafetação.

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SÉRGIO QUEIROGA, DOUGLAS GONZALES, DANIEL MACHADO DA ROCHA, ANGELA CRISTINA MONTEIRO, RUI COSTA GONÇALVES, BOAVENTURA JOÃO ANDRADE, FREDERICO KOEHLER, GERSON LUIZ ROCHA, WILSON WITZEL e MARIA LÚCIA GOMES DE SOUZA.

Brasília, 20 de outubro de 2016

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO: 5017206-98.2012.4.04.7201

ORIGEM: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA

REQUERENTE: DIRCEU CORREA DE ALMEIDA

PROC./ADV.: CLAITON LUIS BORK OAB: SC-9399

REQUERIDO(A): INSS

PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A): JUIZ(A) FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA

**ASSUNTO: RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas -
Direito Previdenciário**

VOTO-VISTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA. REVISÃO DA RMI. DECADÊNCIA CONSUMADA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF RE Nº 626.489 INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de incidente de uniformização interposto pela parte autora, Dirceu C de Almeida, contra acórdão da Turma Recursal de Santa Catarina que reconheceu a decadência do direito de revisar seu benefício previdenciário, porquanto já ultrapassados mais de dez anos entre a vigência da Medida Provisória n. 1.253-9, de 27/06/97 e o ajuizamento da presente ação. Alega o recorrente, em suma, a necessidade de conversão do tempo de serviço comum em especial do período de 01/07/1974 a 15/03/1976, já que computado como comum.

2. O processo foi afetado como representativo da controvérsia pela Presidência desta Turma Nacional.

3. O Ilustre Relator conheceu do recurso e entendeu incabível a decadência, pois apesar do reconhecimento do tempo comum, fiel a Súmula 81 da TNU, deve-se afastar a decadência, ao entender que a questão não fora apreciada pela Administração no ato de concessão.

4. Ultrapassado o debate sobre o conhecimento, uma vez presentes os pressupostos, quanto ao mérito, *datissima venia*, penso de forma diversa, conforme passo a explicar.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

5. A rigor, fiel a interpretação positivista e sistemática da norma em comento, art. 103 da Lei de Benefícios e ao próprio instituto da decadência que deita suas matrizes na Teoria Geral do Direito, quer no âmbito privado, quer no âmbito público, entendo que houve a decadência, até em sintonia ao julgado pelo STF no RE nº 626.489, já que o Plenário do STF aplica integralmente a decadência para pedidos gerais de revisão econômica do benefício previdenciário, excluindo-o apenas para atos originais de concessão do benefício.

6. Fiel a essa construção, entendo que a Súmula n. 81 da TNU não tem a extensão desenhada pelo Relator, tampouco há sustentação normativa para excluir a decadência do caso. Deveras, a partir do momento que a própria parte pleiteia seu cômputo como especial e o INSS o considera como tempo comum, sua reversão após décadas implica no desfazimento de um ato jurídico - daí a compreensão de que a Administração diretamente rejeitou o pedido de reconhecer a especialidade do pleito ora em voga, tanto porque o INSS tem o dever poder de conceder o benefício mais vantajoso ao aplicar a lei com isenção.

7. A rigor, fiel aos documentos de fls. 07 do processo administrativo, deparo-me com pedido direto do reconhecimento da insalubridade e/ou especialidade do período em face do informativo de exposição de agentes agressivos constar o seguinte:

(1) Seção de pintura, local de alvenaria, com piso de cimento, o empregado trabalhou na pintura de guinchos para arraste de madeiras;

(2) No local havia agentes agressivos como poeira, calor e restos de tinta no ar. (..)

(3) o empregado durante o expediente ficava exposto, de maneira habitual e permanente.

8. Por sua vez, **houve expressa e categórica negativa ao reconhecimento do período vindicado como especial, fiel ao seguinte despacho da autoridade previdenciária à ocasião no âmbito do processo administrativo.** Tanto assim que o documento de fls. 64 do PA indefere expressamente o pedido em questão quanto ao período ora vindicado judicialmente ao considerar:

2- período 01.03.74 a 29.02.76(SB40) fls. 07 não considerado atividade especial (base de cálculo 25 anos) visto anotações FRE, fls. 10 constar como função operador de furadeira e empresa não possuir laudo ambiental para enquadramento da atividade.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

9. Vejo, pois, que houve expressa negativa do reconhecimento da especialidade do período em comento, e, como tal, surge efeitos jurídicos a partir da decisão administrativa. Não há como entender que não houvera negativa do pedido. Ademais, somente em face da apreciação da autoridade administrativa ao não reconhecer o período como especial, mas sim como comum, já tenho como configurado o indeferimento da especialidade - pois, essa a presunção do ato administrativo, presumidamente legítimo e verídico.

10. Nesse diapasão, fiel aos contornos da doutrina sobre o ato administrativo, onde se acentua que esse tem o atributo da presunção da legitimidade e da veracidade, onde o primeiro diz respeito à lei e o segundo aos fatos; ou seja, legitimidade faz presumir, até prova em contrário que o ato administrativo fora emitido com observância da lei. Já da presunção da veracidade faz inverter, no âmbito da aplicação dos fatos à lei, o ônus da prova. Presume-se correto o ato administrativo, sob a perspectiva da ocorrência dos fatos e sua consequência jurídica (*in* Di Pietro, Maria Sylvia, Direito Administrativo, 5ª. ed, São Paulo: Atlas, 1995).

11. Ora, como houvera expresse indeferimento do cômputo do período vindicado como especial, já que computado como comum, fiel aos efeitos do ato administrativo, não há como eximir eficácia de tal decisão. Factível, pois, os efeitos da decadência, a teor do art. 103 da Lei n. 8.213/91: *É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.*

12. Essa questão já fora apreciada genericamente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 628.489. Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

decurso do tempo. Como consequência, inexistente prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexistente direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido. (grifos não originais)

(RE nº 626.489, Relator(a): Min. LUIZ ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014).

12.1 .Nesse passo, merecem destaque os seguintes trechos do voto do eminente Relator (grifei):

(...)

6. O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) constitui um sistema básico de proteção social, de caráter público, institucional e contributivo, que tem por finalidade segurar de forma limitada trabalhadores da iniciativa privada. A previdência social, em sua conformação básica, é um direito fundado na dignidade da pessoa humana, na solidariedade, na cidadania e nos valores sociais do trabalho (CF/88, art. 1º, II, III e IV), bem como nos objetivos da República de construir uma sociedade livre, justa e solidária, avançar na erradicação de pobreza e na redução das desigualdades sociais (CF/88, art. 3º, I e III)1.

7. Cabe distinguir, porém, entre o direito ao benefício previdenciário em si considerado - isto é, o denominado fundo do direito, que tem caráter fundamental - e a graduação pecuniária das prestações. Esse segundo aspecto é fortemente afetado por um amplo conjunto de circunstâncias sociais, econômicas e atuariais, variáveis em cada momento histórico. Desde a pirâmide etária e o nível de poupança privada praticado pelo conjunto de



Poder Judiciário
 Conselho da Justiça Federal
 Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

cidadãos até a conjuntura macroeconômica, com seu impacto sobre os níveis de emprego e renda. (...)

10. A decadência instituída pela MP nº 1.523-9/1997 atinge apenas a pretensão de rever benefício previdenciário. Em outras palavras: a pretensão de discutir a graduação econômica do benefício já concedido. Como é natural, a instituição de um limite temporal máximo destina-se a resguardar a segurança jurídica, facilitando a previsão do custo global das prestações devidas. Em rigor, essa é uma exigência relacionada à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, propósito que tem motivado sucessivas emendas constitucionais e medidas legislativas. Em última análise, é desse equilíbrio que depende a continuidade da própria Previdência, não apenas para a geração atual, mas também para as que se seguirão.

11. Com base nesse raciocínio, não verifico inconstitucionalidade na criação, por lei, de prazo de decadência razoável para o questionamento de benefícios já reconhecidos. Essa limitação incide sobre o aspecto patrimonial das prestações. Não há nada de revolucionário na medida em questão. É legítimo que o Estado-legislador, ao fazer a ponderação entre os valores da justiça e da segurança jurídica, procure impedir que situações geradoras de instabilidade social e litígios possam se eternizar. Especificamente na matéria aqui versada, não é desejável que o ato administrativo de concessão de um benefício previdenciário possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema como um todo. Esse ponto justifica um comentário adicional.

13. Ora, como já explanado, o caso em questão busca revisão na graduação econômica do benefício, em face de período já computado como comum pelo INSS, faceta sujeita à decadência como expressa o STF e as próprias circunstâncias acima. Deveras, vislumbro que da análise efetivada pelo INSS no período em que se requer a revisão já se escoou o prazo decadencial.

14. Ante o exposto, **conheço do incidente e nego provimento** ao pedido de uniformização. Por consequência, fixo a seguinte tese: (i) a revisão de benefício previdenciário, fundado em pedido de conversão de tempo especial em comum, uma vez examinado o período de trabalho e indeferido pelo INSS o seu cômputo como especial, resta inaplicável a Súmula nº 81 da TNU; (ii) ultrapassados dez anos do ato de indeferimento do INSS, incide a decadência de sua revisão.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

15. É como voto.

Brasília/DF, 20 de julho de 2016.

Assinatura manuscrita em tinta azul, com uma letra inicial 'D' muito grande e estilizada.

DOUGLAS CAMARINHA GONZALES

Juiz Federal